



PUTUSAN

No. XXX K/Pid.Sus/XXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Blora ;
Umur / tanggal lahir : 17 tahun / 07 Januari 1992 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Blora ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Blora karena didakwa :
KESATU :

Bahwa Terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan Terdakwa TERDAKWA(disidangkan tersendiri) pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2006, sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih bulan Juni 2009 bertempat di Kabupaten Blora atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Blora, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu Terdakwa TERDAKWA sebagai anak dari saksi SAKSI, melakukan kekerasan fisik terhadap ayahnya yaitu saksi SAKSI, dengan perbuatan sebagai berikut :

Terdakwa TERDAKWA adalah anak dari saksi SAKSI dari perkawinannya dengan Terdakwa TERDAKWA ;

Saksi SAKSI dengan Terdakwa TERDAKWA adalah sebagai isterinya yang sebelumnya ada masalah keluarga karena TERDAKWA melakukan perselingkuhan dengan orang lain, sehingga saksi SAKSI berencana untuk menceraikan Terdakwa TERDAKWA sebagai isterinya, mengetahui rencana tersebut terdakwa TERDAKWA marah kepada saksi SAKSI, sehingga terjadi percekocokan, lalu TERDAKWA memukul saksi SAKSI beberapa kali dengan menggunakan sapu lidi mengenai leher, tangan kanan dan tangan kiri, lalu memukul dengan menggunakan sabit mengenai paha kaki kiri, kemudian berhasil ditangkis namun gagang sabit mengenai mata kiri lalu sabit tersebut

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. XXXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dibuat, kemudian digigit di dada sebelah kiri sehingga memar melingkar, juga dicekik di bagian leher sedangkan Terdakwa TERDAKWA yang merupakan anak dari TERDAKWA dan SAKSI melempar dengan menggunakan botol namun tidak kena, lalu memukul dengan menggunakan gelas cantel dan mengenai bagian kepala dan juga memukul dengan menggunakan susuk penggorengan mengenai punggung ;

Akibat perbuatan TERDAKWA dan Terdakwa TERDAKWA tersebut saksi SAKSI menderita sakit dan mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora No. 02/VRH/VI/2009 tanggal 27 Juni 2009 yang dibuat oleh dokter Mita Oktaviani yang telah memeriksa SAKSI, menerangkan antara lain :

Pada korban ditemukan :

Bengkak dan memar pada kepala bagian belakang dengan diameter 2 (dua) cm ;

Sebuah luka lecet pada dahi sebelah kanan sepanjang 2 (dua) cm ;

Pendarahan pada selaput lender (konjungtiva) mata kiri ;

Empat buah luka lecet masing-masing sepanjang $\pm$ 1 cm pada leher sebelah kiri ;

Sebuah luka lecet disiku belakang tangan kiri ;

Delapan buah jejas kecil-kecil berurutan membentuk lingkaran, pada dada sebelah kiri dengan garis batas luka teratur, tetapi di beberapa tempat kelihatan tidak begitu tegas ditengah jejas-jejas tersebut terdapat memar ;

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut ditemukan bengkak, memar luka lecet, dan luka jejas gigitan, akibat persentuhan dengan benda tumpul, yang mana pada pemeriksaan akibat luka-luka tersebut tidak menghalangi korban dalam menjalankan pekerjaannya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan Terdakwa TERDAKWA(disidangkan tersendiri) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas melakukan penganiayaan atau dengan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. XXXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja merusak kesehatan terhadap saksi SAKSI bin Sariman, dengan perbuatan sebagai berikut :

Terdakwa TERDAKWA adalah anak dari saksi SAKSI dari perkawinannya dengan Terdakwa TERDAKWA ;

Terdakwa TERDAKWA adalah isteri yang sah dari saksi SAKSI berdasarkan Kutipan Akte Nikah No. 166/05/XI/1990 tanggal 3 Nopember 1990 dan dikaruniai anak perempuan bernama TERDAKWA;

Saksi SAKSI dengan Terdakwa TERDAKWA adalah sebagai isterinya yang sebelumnya ada masalah keluarga karena TERDAKWA melakukan perselingkuhan dengan orang lain, sehingga saksi SAKSI berencana untuk menceraikan Terdakwa TERDAKWA sebagai isterinya, mengetahui rencana tersebut terdakwa TERDAKWA marah kepada saksi SAKSI, sehingga terjadi percekcoakan, lalu TERDAKWA memukul saksi SAKSI beberapa kali dengan menggunakan sapu lidi mengenai leher, tangan kanan dan tangan kiri, lalu memukul dengan menggunakan sabit mengenai paha kaki kiri, kemudian berhasil ditangkis namun gagang sabit mengenai mata kiri lalu sabit tersebut berhasil dibuat, kemudian digigit di dada sebelah kiri sehingga memar melingkar, juga dicekik di bagian leher sedangkan Terdakwa TERDAKWA yang merupakan anak dari TERDAKWA dan SAKSI melempar dengan menggunakan botol namun tidak kena, lalu memukul dengan menggunakan gelas cantel dan mengenai bagian kepala dan juga memukul dengan menggunakan susuk penggorengan mengenai punggung ;

Akibat perbuatan TERDAKWA dan Terdakwa TERDAKWA tersebut saksi SAKSI menderita sakit dan mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora No. 02/VRH/VI/2009 tanggal 27 Juni 2009 yang dibuat oleh dokter Mita Oktaviani yang telah memeriksa SAKSI, menerangkan antara lain :

Pada korban ditemukan :

Bengkak dan memar pada kepala bagian belakang dengan diameter 2 (dua) cm ;

Sebuah luka lecet pada dahi sebelah kanan sepanjang 2 (dua) cm ;

Pendarahan pada selaput lender (konjungtiva) mata kiri ;

Empat buah luka lecet masing-masing sepanjang $\pm$ 1 cm pada leher sebelah kiri ;

Sebuah luka lecet disiku belakang tangan kiri ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. XXXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan buah jejas kecil-kecil berurutan membentuk lingkaran, pada dada sebelah kiri dengan garis batas luka teratur, tetapi di beberapa tempat kelihatan tidak begitu tegas ditengan jejas-jejas tersebut terdapat memar ;

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut ditemukan bengkak, memar luka lecet, dan luka jejas gigitan, akibat persentuhan dengan benda tumpul, yang mana pada pemeriksaan akibat luka-luka tersebut tidak menghalangi korban dalam menjalankan pekerjaannya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1), ayat (4) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tanggal 16 Desember 2009 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa TERDAKWAtelah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Menyatakan barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa :

- 1 (satu) buah sabit ;
- 1 (satu) buah gelas cantel ;
- 1 (satu) ikat sapu lidi ;
- 1 (satu) batang susuk penggorengan ;
- 1 (satu) buah botol ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa TERDAKWA ; Menetapkan supaya Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blora No. 216/Pid.B/2009.PN.Bla. tanggal 5 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;

Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum masa percobaan selama : 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;

Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sabit ;
- 1 (satu) buah gelas cantel ;
- 1 (satu) ikat sapu lidi ;
- 1 (satu) batang susuk penggorengan ;
- 1 (satu) buah botol bekas tempat bensin ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.86/Pid/2010/PT.Smg tanggal 22 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 5 Januari 2010 No. 216/Pid.B/2009.PN.Bla. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA" ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sabit ;
- 1 (satu) buah gelas cantel ;
- 1 (satu) ikat sapu lidi ;
- 1 (satu) batang susuk penggorengan ;
- 1 (satu) buah botol bekas tempat bensin ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. XXXX K/Pid.Sus/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 216/Pid.B/2009/PN.Bla. jo. No. 86/Pid/2020/PT.Smg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blora yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Juni 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Juni 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 7 Juni 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 7 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut Pemohon Kasasi bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah salah dalam menerapkan peraturan hukum pada putusan Nomor 86/Pid/2010/PT.Smg. tertanggal 22 Maret 2010 ;

Bahwa menurut Pengadilan Tinggi Semarang bahwa hanya memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blora tertanggal 5 Januari 2010 No. 216/Pid.B/2009/PN.Bla. yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang semula diputus oleh Pengadilan Negeri Blora VW yaitu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana. Kemudian Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 86/Pid/2010/PT.Smg. tertanggal 22 Maret 2010 telah memperbaiki dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Bahwa hal ini jelas salah dalam menerapkan hukum mestinya tetap dengan pidana VW atau masa percobaan seperti yang telah diputus oleh

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. XXXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Blora, jadi tidak dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, jadi kata-kata/istilah hanya memperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan adalah tidak tepat dan tidak relevan dengan alasan karena jenis pidana sudah berlainan jadi penerapan hukum oleh Pengadilan Tinggi Semarang adalah tidak tepat dan salah ;

Bahwa pertimbangan dari Pengadilan Negeri Blora sudah sangat tepat dan benar walaupun terdakwa bersalah namun Pengadilan Negeri Blora tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum khususnya mengenai besarnya pidana dan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan menurut Pengadilan Negeri Blora bahwa hakekat yang fundamental dari fakta hukum/kejadian itu sendiri, setelah memperhatikan dengan seksama sebagaimana keterangan dari Terdakwa dan juga keterangan dari saksi TERDAKWA dan Saksi SAKSI dimana Terdakwa melakukan pemukulan terhadap SAKSI tujuannya hanya untuk meleraikan agar perkelahian antara SAKSI dan TERDAKWA itu berhenti, selain itu setelah adanya pemukulan itu SAKSI masih biasa-biasa saja/santai dan mengusir terdakwa dari rumah kediaman bersama dan terdakwa melihat dengan mata kepala sendiri ibunya juga mengalami luka akibat berkelahi dengan SAKSI (putusan PN Blora hal : 21) bahwa SAKSI bisa bekerja seperti biasa ;

Bahwa faktanya pihak ibunya Terdakwa yang bernama TERDAKWA telah melaporkan kepada Polsek Jepon atas luka yang dideritanya tetapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya. Dengan demikian sudah tepat dan benar jika terdakwa diputus dengan putusan VW atau masa percobaan ;

Bahwa pertimbangan dari Pengadilan Negeri Blora sudah tepat dan benar karena Terdakwa sedang hamil 7 (tujuh) bulan dan diusir oleh Bapakny/SAKSI dan sekarang tinggal bersama Suparno di Jepon dalam keadaan hamil tua dan masih umur anak-anak dan terusir dari rumah orang tuanya sendiri sudah merupakan hukuman/penderitaan bagi Terdakwa dan diluar sidang maupun di dalam persidangan Terdakwa sudah minta maaf tapi pihak SAKSI tidak mau memaafkan dan tetap diusir tanpa perikemanusiaan (putusan PN Blora hal : 22) ;

Bahwa pertimbangan dari Pengadilan Negeri Blora sudah tepat dan benar karena Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut masih anak-anak dan dalam keadaan hamil tua dan terusir dari rumah dan diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki hidupnya, maka Pengadilan Negeri Blora berpendapat lebih tepat dan adil kiranya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa hukuman percobaan dengan alasan agar Terdakwa bisa melahirkan di luar dan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. XXXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merawat anaknya sebagaimana mestinya karena jika melahirkan di dalam rutan dan merawat di rutan akan menimbulkan masalah-masalah baru bagi si ibu/Terdakwa lebih-lebih pada anaknya yang tidak berdosa dan tujuan dari pemidanaan pada hakekatnya bukanlah balas dendam tetapi lebih bersifat pembinaan dan mendidik agar Terdakwa dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana dan member kesempatan kepada Terdakwa agar bias berbenah diri dan introspeksi dan sudah adil dan patut apabila Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa menggunakan Pasal 14 a ayat (1) KUHP dan hal ini juga saran dari Bapas Pati, sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Blora ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

bahwa maksud Terdakwa tidak lain dalam rangka meleraikan dan memisahkan perkawinan atas orang tuanya SAKSI dengan TERDAKWA agar perkawinan berhenti dan Terdakwa juga merasa kasihan terhadap ibunya yang telah ditalak oleh bapaknya SAKSI ;

bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) kurang pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) dalam menjatuhkan hukuman, mengubah hukuman VW/ percobaan menjadi hukuman penjara mengingat maksud Terdakwa meleraikan kedua orang tuanya yang bertengkar. Selain itu ia sedang hamil/mungkin akan melahirkan yang akan menimbulkan dampak negatif bagi dirinya maupun anak dalam kandungan jika ia dipenjara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 86/Pid/2010/PT.Smg. tanggal 22 Maret 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blora No. 216/Pid.B/2009.PN.Bla. tanggal 5 Januari 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. XXXX K/Pid.Sus/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :

TERDAKWA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 86/Pid/2010/PT.Smg. tanggal 22 Maret 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blora No. 216/Pid.B/2009.PN.Bla. tanggal 5 Januari 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA" ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;

Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum masa percobaan selama : 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;

Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sabit ;
- 1 (satu) buah gelas cantel ;
- 1 (satu) ikat sapu lidi ;
- 1 (satu) batang susuk penggorengan ;
- 1 (satu) buah botol bekas tempat bensin ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 28 Maret 2011** oleh Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM. dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 30 Maret 2011** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM. dan H. Achmad Yamanie, SH.,MH. Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

Panitera Pengganti :

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Untuk salinan :

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.,MH.

NIP. 040044338.